



**Expediente Número:** FCR - 10039/2022 **Autos:**

GIORDANO, ANA LAURA c/ ORGANIZACION DE  
SERVICIOS EMPRESARIALES ( OSDE) s/LEYES  
ESPECIALES (diabetes, cáncer,fertilidad

**Tribunal:** JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA  
/ SECRETARIA CIVIL

**SEÑOR JUEZ FEDERAL:**

**JUAN ARTURO SORIA**, Fiscal Federal  
de la Ciudad de Ushuaia, me presento y manifiesto lo  
siguiente:

Llegan los autos a esta Fiscalía Federal  
con el objeto de que el suscripto se expida en orden a la  
competencia y a la admisibilidad de la acción de amparo  
presentada.

**De la competencia:**

La ley 23.660 en su art. 1, menciona que  
quedan comprendidos en las disposiciones de la presente  
ley: a) *Las obras sociales sindicales correspondientes a las  
asociaciones gremiales de trabajadores con personería  
gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo;* b)  
*Los institutos de administración mixta, las obras sociales y  
las reparticiones u organismos que teniendo como fines los  
establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes  
de la Nación;* c) *Las obras sociales de la administración  
central del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y  
descentralizados;* d) *Las obras sociales de las empresas y  
sociedades del Estado;* e) *Las obras sociales del personal de  
dirección y de las asociaciones profesionales de  
empresarios;* f) *Las obras sociales constituidas por convenio  
con empresas privadas o públicas y las que fueron  
originadas a partir de la vigencia del artículo 2do. Inciso g)  
punto 4 de la ley 21.476;* g) *Las obras sociales del personal  
civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía  
Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los  
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,  
cuando adhieran en los términos que determine la*





*reglamentación; h) Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido por la presente ley”.*

La demandada, “ OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS”, se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Obras Sociales, de la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, bajo el número 4-0080-0 siendo su sigla identificatoria (O.S.D.E).

Así, como puede apreciarse, dicha obra social **se encuentra amparada por las previsiones de las leyes 23.660** y de esa manera, siendo que el hecho traído a estudio compromete preceptos con influencia decisiva respecto a aquellas cuestiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, **corresponde la intervención de la Justicia Federal.**

Por su parte, la ley 16.986 en su art. 4 dispone que *“será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción”.*

Así, siendo que la actora reside en esta ciudad y es aquí en donde se exteriorizan los actos que lo afectan, dictamino que **V.S. resulta competente** para intervenir en la presente acción.

#### **De la Admisibilidad:**

Con relación a la admisibilidad de la acción que se intenta, puedo verificar que se encuentran reunidos todos los requisitos que la norma establece.

Así, la acción de amparo se formula contra la Obra Social OSDE en razón de que, conforme los dichos de la parte actora, la posición asumida por la misma lesiona, en forma actual, derechos reconocidos por la



Constitución Nacional Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, específicamente en lo que respecta a la salud reproductiva. .

Por su parte, si bien existe la posibilidad de que la parte intente remediar tal situación a través de una demanda de conocimiento pleno, lo cierto es que el tiempo que tal proceso tardaría en arribar a una sentencia firme, produciría que la lesión antes mencionada se siga cometiendo hasta ese entonces, circunstancia que, de ser como la parte lo menciona, afectaría irremediablemente a la misma.

Asimismo, no considero que la intervención del Poder Judicial pueda llegar a comprometer, en este caso, directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia del desenvolvimiento de las actividades esenciales del Estado.

En cuanto al plazo que la norma establece, puedo verificar que la presentación se encuentra en término, toda vez la lesión puesta de manifiesto, pese a las intimaciones realizadas, aún subsiste.

En cuanto a la formalidad, la misma fue presentada por la Sra. Ana Laura Giordano, por derecho propio y en representación propia. Asimismo, la presentación cuenta con todos los requisitos establecidos en los arts.6 y 7 de la ley 16.986.

Por todas estas circunstancias, dictamino que la acción de amparo presentada resulta admisible.

**FISCALIA FEDERAL DE USHUAIA**

